

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6473/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาง สุพิน ศรีทัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 69, มาตรา 288

แม้จำเลยจะเป็นหญิงรูปร่างเล็กกว่าผู้ตายมากก็ตาม แต่ผู้ตายเพียงแต่ใช้ไม้ไผ่ตีทำร้ายจำเลยเท่านั้น การที่จำเลยยิงผู้ตายถึง 4 นัด และกระสุนปืนถูกผู้ตาย 2 นัด ที่บริเวณหน้าท้องอันเป็นอวัยวะสำคัญเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นการกระทำที่ตอบรุนแรงเกินสมควร การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 288, 371 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 93, 288

ประกอบมาตรา 69, 371 ให้เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนที่มีหมายเลขทะเบียน
ของผู้อื่นไว้ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนกรมเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ
วรรคสามซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุก 3 เดือน ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 69 จำคุก 9 ปี รวมโทษจำคุก 9 ปี 9
เดือนจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน และทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 6 ปี 6 เดือนของกลางให้รับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้ ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี ในความผิดฐานฆ่า
ผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288
ประกอบมาตรา 69 ลดโทษให้หนึ่งในสามแล้วคงจำคุก 2 ปี รวมกับโทษจำคุกฐานมี
และพาอาวุธปืนซึ่งมีกำหนด 4 เดือน และ 2 เดือน ตามลำดับตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นแล้ว เป็นจำคุก 2 ปี 6 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่ซึ่งการวินิจฉัยคดีที่มี
ปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมายศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อเท็จ
จริงว่า ผู้ตายใช้ไม้ไผ่ 1 ท่อน ยาวประมาณ 80 เซนติเมตรเสี้ยนผ่าศูนย์กลางประมาณ
2 นิ้ว ดีทำร้ายจำเลย จำเลยร้องให้คนช่วยและหลบหนีขึ้นไปบนบ้านเอาอาวุธปืนลง

มาจากบ้านแล้วไปที่คอกกระบือ ผู้ตายจะใช้ไม้ไผ่ท่อนดังกล่าวตีทำร้ายจำเลยอีก จำเลยจึงใช้อาวุธปืนนั้นยิงผู้ตาย 4 นัด แต่กระสุนปืนถูกผู้ตายที่บริเวณหน้าท้อง 2 นัด ผู้ตายล้มทรุดลงตรงที่ถูกยิงและถึงแก่ความตาย ดังนั้น เห็นว่า ผู้ตายเพียงแต่จะใช้ไม้ไผ่ตีทำร้ายจำเลยเท่านั้น การที่จำเลยยิงผู้ตายถึง 4 นัด และกระสุนปืนถูกผู้ตาย 2 นัดที่บริเวณหน้าท้องอันเป็นอวัยวะสำคัญเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เช่นนี้ เป็นการที่จำเลยกระทำการโต้ตอบรุนแรงเกินสมควร การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเกินสมควรแก่เหตุ ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเป็นหญิงรูปร่างเล็กกว่าผู้ตายมาก การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย จึงเป็นวิธิต่างสุดท้ายที่จำเลยจะทำได้ และเป็นการกระทำที่ได้สัดส่วนกับการกระทำของผู้ตาย ไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุ นั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะเป็นหญิงรูปร่างเล็กกว่าผู้ตายมากก็ตาม แต่ผู้ตายเพียงแต่ใช้ไม้ไผ่จะตีทำร้ายจำเลยเท่านั้น การที่จำเลยยิงถึง 4 นัด และกระสุนปืนถูกที่บริเวณหน้าท้องผู้ตายอันเป็นอวัยวะสำคัญ 2 นัดแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย จึงเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ หาใช่เป็นการพอสมควรแก่เหตุดังที่จำเลยอ้างในฎีกาไม่ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุใช้ไม้ตีทำร้ายจำเลยก่อน อีกทั้งจำเลยเป็นหญิงไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ยังอยู่ในวิสัยที่จำเลยจะกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ จึงสมควรรอการลงโทษจำเลยไว้ แต่เพื่อให้หลบจำจึงให้ลงโทษปรับจำเลยในความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ให้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งเป็นเงิน 4,000 บาท และความผิดฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ให้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง เป็นเงิน 2,000 บาท รวมปรับ 6,000 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ทุกกระทงให้รอการลงโทษไว้กระทงละ 2

ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>